Guía de Estudio – Conceptos Fundamentales de Derecho y Estado

1. Concepto de Estado de Mortati-Kelsen

El Estado se define como **una organización política que ejerce poder sobre un territorio y su población**, manteniendo el orden y la justicia a través de un sistema jurídico.

---

2. Límites de validez espacial y temporal del derecho del Estado

- **Límites espaciales:** determinan la **jurisdicción geográfica** donde las leyes son aplicables.
- **Límites temporales:** indican la **duración de la validez** de una norma jurídica.

---

3. Dos especies de límites según Kelsen

Kelsen distingue entre:

- **Límites materiales:** vinculados al contenido sustantivo de las normas.
- **Límites formales:** referidos a los procedimientos y formas jurídicas necesarias para la creación de normas válidas.

---

4. Gobierno de las leyes en Norberto Bobbio

Se refiere a que el **gobierno debe actuar conforme a las leyes establecidas**, evitando el ejercicio arbitrario del poder y asegurando un marco normativo claro.

---

5. Origen de las leyes que deben obedecer los gobernantes

Las leyes provienen de **la constitución y los procesos legislativos**, que expresan la voluntad del pueblo y delimitan la autoridad estatal.

---

6. Leyenda de Licurgo

Hace referencia a **Licurgo**, legislador mítico de Esparta, quien instauró un **conjunto de leyes orientadas a la disciplina y la igualdad** entre los ciudadanos espartanos.

---

7. Límites internos del poder del príncipe

Son las **restricciones impuestas por el marco legal y constitucional**, que limitan el ejercicio del poder y evitan su abuso.

---

8. Procesos de separación y concentración de poderes

- **Separación de poderes:** divide la autoridad estatal en **ramas ejecutiva, legislativa y judicial**, para garantizar controles y equilibrios.
- **Concentración de poderes:** centraliza la autoridad en una sola entidad, lo que puede favorecer el autoritarismo.

---

9. Última lucha por la limitación del poder político

Corresponde a los **movimientos democráticos y constitucionales** modernos que buscan establecer controles y balances sobre el poder, promoviendo participación ciudadana y Estado de derecho.

---

10. Constitucionalismo

Doctrina que afirma que el **ejercicio del poder debe estar sometido a una constitución**, la cual regula, limita y organiza la autoridad del Estado.

---

11. Límites externos del Estado

Se establecen mediante **normas internacionales, tratados y convenios**, que regulan las relaciones entre Estados y protegen derechos fundamentales.

---

12. "El poder se vuelve… más unificante"

Significa que **a medida que se consolida el poder, tiende a centralizarse y buscar cohesión social y política**, reduciendo divisiones internas.

---

13. Procesos de composición y descomposición en los Estados europeos

Alude a la **formación de nuevos Estados y a la fragmentación de otros**, reflejando dinámicas históricas de unificación (como Alemania e Italia) y descomposición (como Yugoslavia o la URSS).

---

14. Tendencia actual en la formación de los Estados

La tendencia contemporánea apunta a **procesos de integración regional, cooperación internacional** y formación de **entidades supranacionales** (por ejemplo, la Unión Europea).

Guía de Estudio – Natalio Botana

---

1. Características del "punto de partida" revolucionario

El "punto de partida" revolucionario se caracterizó por la **búsqueda de independencia**, la **formación de una identidad nacional** y la **confrontación entre distintos sectores políticos y sociales** que debían definir el futuro del país.

---

2. Una transición “lenta y penosa”

Según Botana, la transición fue “lenta y penosa” debido a las **luchas internas**, la **falta de consenso entre los líderes** y la **influencia de poderes externos**. Los **caudillos**, los **conflictos regionales** y la **inestabilidad política** dificultaron la consolidación republicana.

---

3. La “ruptura” histórica y simbólica

La “ruptura” representa el **quiebre con el antiguo régimen colonial** y la afirmación de un nuevo orden basado en **principios republicanos y democráticos**, instaurando nuevas formas de organización política y social.

---

4. Diferencia entre las independencias de Norteamérica y Sudamérica

Botana señala que la independencia de **Norteamérica fue más clara y orientada a la creación de un Estado sólido**, mientras que la de **Sudamérica —en especial Argentina— estuvo marcada por divisiones internas y falta de un proyecto común**.

---

5. Formas “mixtas” y “puras” de gobierno

- **Formas mixtas:** combinan elementos de distintos sistemas, como república y monarquía.
- **Formas puras:** siguen un único modelo, como la república clásica o la monarquía absoluta.

---

6. La “soberanía del pueblo” según Alberdi

Alberdi entendía la soberanía del pueblo como un principio que debía **ejercerse a través de instituciones que garanticen derechos y libertades**. No equivale a “voluntad del pueblo” porque esta puede ser cambiante y no siempre racional.

---

7. El federalismo en Alberdi

Para Alberdi, el federalismo era un **sistema que garantizaba la autonomía de las provincias**, respetando sus particularidades, a la vez que mantenía un **orden nacional unificado**.

---

8. Conceptos clave del fragmento

Además de **república** y **soberanía**, los conceptos clave son: **federalismo**, **unidad**, **pueblo**, **gobierno** y **autonomía**.

---

9. Viabilidad de las formas puras

Las formas puras, como la república clásica o la monarquía absoluta, **eran menos viables en el contexto revolucionario** debido a la diversidad de intereses, conflictos internos y necesidad de soluciones flexibles.

---

10. Unitarismo vs Federalismo

- **Unitarismo:** centraliza el poder en un gobierno nacional.
- **Federalismo:** distribuye el poder entre distintos niveles de gobierno, otorgando autonomía a las provincias.

---

11. Adopción del federalismo

Se adoptó el federalismo por **presión de las provincias que buscaban autonomía** y por la necesidad de **crear un sistema político que uniera sin imponer un control centralizado excesivo**.

---

12. La herramienta para lograr la paz

- **Alberdi:** la educación era la herramienta fundamental para alcanzar la paz y el progreso.
- **Sarmiento:** coincidía en la importancia de la educación, pero añadía la necesidad de **una autoridad fuerte para mantener el orden**.

---

13. “Sociedad” vs “Pueblo” en Botana

Botana diferencia ambos conceptos:

- **Sociedad:** abarca a todos los grupos y clases sociales.
- **Pueblo:** refiere a la masa popular con intereses comunes.

---

14. Alberdi vs Sarmiento

- **Alberdi:** enfoque liberal y federalista.
- **Sarmiento:** visión más autoritaria, centrada en la educación y en un gobierno fuerte como motor de civilización.

---

15. La república moderna según Sarmiento

Para Sarmiento, la república moderna es un sistema político basado en la **educación, el progreso y la participación ciudadana**, que garantiza **libertad e igualdad de derechos**.

Guía de Estudio – Pilar González Bernaldo

---

1. Crisis dinástica y factores prefiguradores del proceso independentista

La **crisis dinástica en España en 1808** generó un vacío de poder que debilitó el control colonial y motivó a las colonias a buscar independencia. Las **reformas borbónicas** habían modificado la administración colonial y la **nueva geopolítica imperial**, influenciada por la Ilustración y la Revolución Francesa, fomentó el deseo de autonomía en América.

---

2. Consecuencias de las incursiones británicas (1806–1807)

Debilitaron la autoridad colonial española y provocaron una **reorganización institucional local**. Socialmente, fortalecieron un **sentido de identidad criolla** y unidad frente a la amenaza externa, sentando bases para el proceso independentista.

---

3. Formación de la Primera Junta (1810)

La noticia de la invasión napoleónica en España generó confusión política. En el **Cabildo abierto**, distintas tendencias (realistas, moderados y autonomistas) debatieron y se conformó una Junta que representaba esta diversidad política.

---

4. Importancia de la Asamblea de 1813

Introdujo **reformas liberales** (abolición de la Inquisición, libertad de vientres, símbolos nacionales), buscando modernizar el país. Sin embargo, no declaró la independencia ni promulgó una Constitución debido a la **falta de consenso y la inestabilidad política**.

---

5. Desestructuración del espacio económico virreinal

La revolución provocó la **pérdida de ingresos por las remesas de Potosí** y la **reorientación del comercio hacia puertos atlánticos**, generando una nueva organización económica centrada en Buenos Aires.

---

6. Unitarios y federalistas

- **Unitarios:** defendían un gobierno central fuerte en Buenos Aires.
- **Federalistas:** defendían la autonomía de las provincias, en especial sobre el control aduanero y la libre navegación de los ríos.

---

7. Reformas del “Partido del Orden” (post-1820)

Buscaban establecer un **gobierno centralizado** y fortalecer la economía porteña. La desintegración del poder central confirmó la **supremacía económica de Buenos Aires**, generando una “ambigüedad político-institucional”.

---

8. Hegemonía de Rosas

Rosas consolidó su poder mediante **control político, apoyo militar y represión**. Su liderazgo autoritario y el uso del miedo garantizaron la hegemonía de Buenos Aires sobre la Confederación.

---

9. Derrota de Rosas en Caseros (1852)

Una **coalición de fuerzas opositoras**, unida a la falta de apoyo popular y al desgaste militar, llevaron a la caída de Rosas en la Batalla de Caseros.

---

10. Principios de la Constitución de 1853

Estableció un **marco federal con orientación centralista**, otorgando amplios poderes al gobierno nacional y asegurando la continuidad institucional.

---

11. Conflicto Buenos Aires – Confederación (1852–1861)

La secesión de Buenos Aires respondió a la resistencia al poder central y al control aduanero. Las **batallas de Cepeda (1859)** y **Pavón (1861)** resolvieron el conflicto a favor de la autoridad nacional.

---

12. Desafíos de Mitre, Sarmiento y Avellaneda

Incluyeron **rebeliones federales**, la "cuestión capital" y las **tensiones con provincias autónomas**. Cada presidencia enfrentó conflictos internos mientras consolidaba el Estado nacional.

---

13. Dificultades financieras del Estado nacional

A pesar de la nacionalización de la aduana, persistieron **problemas de deuda, déficit e inestabilidad monetaria**. La crisis bancaria de 1873 agravó la situación económica.

---

14. Economía productiva y "boom del lanar"

La **ganadería** continuó como base económica, con un auge en **lana, cueros y carne salada**. La producción ovina impulsó el crecimiento económico y las exportaciones.

---

15. "Paz y administración" de Roca

El lema sintetiza su proyecto de **estabilidad política y eficiencia administrativa**, consolidando el Estado nacional y federalizando Buenos Aires para reducir tensiones.

---

16. Leyes de centralización

Incluyeron la **Ley de Territorios Nacionales**, la **Ley de Unificación Monetaria** y la **Ley de Educación Común (1420)**, que fortalecieron el poder central y unificaron estructuras institucionales.

---

17. Separación Iglesia–Estado

La generación del 80 impulsó leyes laicas como el **registro civil** y la **secularización de cementerios**, generando tensiones con la Iglesia y marcando un cambio en la relación entre religión y política.

---

18. Régimen del Partido Autonomista Nacional (PAN)

Funcionó como un **"gobierno elector"**, basado en el fraude y el **unicato de Juárez Celman**. A pesar de las críticas, la estabilidad económica sostuvo su predominio político.

---

19. Crisis de 1890 y surgimiento de la Unión Cívica

La crisis económica y el descontento con la corrupción política llevaron a la creación de la **Unión Cívica**, impulsada por sectores medios y universitarios.

---

20. Desarrollo ferroviario

El **ferrocarril conectó las regiones productivas con los puertos atlánticos**, permitiendo mayor exportación agropecuaria y consolidando el modelo agroexportador.

---

21. "Granero del mundo" y expansión agrícola

La región pampeana produjo **trigo, maíz y lino** en grandes cantidades, posicionando a Argentina como proveedor internacional clave.

---

22. Inmigración masiva (1881–1914)

La inmigración europea transformó la **demografía y economía argentina**, fomentando urbanización, crecimiento económico y nuevos desafíos sociales.

---

23. Crecimiento urbano en Buenos Aires y Rosario

La inmigración impulsó el **aumento poblacional y urbanización**, pero también planteó problemas de vivienda y servicios públicos.

---

24. Imaginario nacional y tensiones sociales

Existía una tensión entre el **ideal cosmopolita y "blanco"** y los temores de las élites a perder identidad nacional, lo que derivó en políticas restrictivas hacia inmigrantes.

---

25. Nacionalismo y extranjeros

El nacionalismo emergente identificó a los inmigrantes como **fuente de conflictos sociales**, dando lugar a leyes como la **Ley de Residencia** y la **Ley de Defensa Social**.

---

26. Organización obrera y conflictividad social

La desigualdad económica impulsó la creación de **organizaciones gremiales** (FOA, FORA), que promovieron huelgas generales y luchas por derechos laborales.

---

27. Corrientes dentro del movimiento obrero

- **Anarquistas:** buscaban abolir el Estado.

- **Sindicalistas:** mejoras dentro del sistema.
- **Socialistas:** transformación social profunda.
  La **Ley 1420** estableció educación obligatoria, gratuita y laica.

---

28. Modernización universitaria

La **Ley Avellaneda (1885)** y nuevas universidades impulsaron una **"cultura científica"**, ampliando el acceso educativo para sectores medios, inmigrantes e incluso mujeres.

---

29. "Gran aceleración" final del período

Pese al crecimiento económico, persistieron **desigualdades y tensiones sociales**, reflejando la concentración de riqueza y la falta de inclusión.

---

30. Crisis de 1890 y reformas políticas

La crisis y el descontento social impulsaron **reformas políticas**, culminando en la **Ley Sáenz Peña (1912)**, que buscó garantizar el sufragio y mejorar la representación política.

Guía de Estudio – Oscar Oszlak

1. Propósito del autor y estudios necesarios

Oszlak busca **analizar el proceso de formación estatal en América Latina** y sus particularidades. Plantea la necesidad de **estudios interdisciplinarios** que integren dimensiones económicas, sociales y políticas para una interpretación rigurosa.

---

2. Dificultades para estudiar la formación del Estado

- **Falta de categorías analíticas adecuadas** para reflejar la complejidad del fenómeno estatal.
- **Tendencia a simplificar** el proceso histórico, ignorando especificidades culturales y nacionales.

---

3. Concepción ideal-abstracta y material del Estado

- **Ideal-abstracta:** el Estado es un **ente regulador de la vida social**.
- **Material:** se manifiesta en **instituciones concretas, políticas públicas e interacción con la sociedad civil**.

---

4. Concepto de Nación

La Nación es una **comunidad política** con elementos **materiales** (territorio, recursos) e **ideales** (cultura, identidad).

- En Europa: estos elementos se consolidaron mediante procesos de unificación.

- En América Latina: las guerras de independencia expresaron luchas por autodeterminación sin homogeneidad previa.

---

5. Concepto de “estatidad” (stateness) – Nettl

La “estatidad” es la **capacidad de un Estado para funcionar eficazmente**. Schmitter y otros destacan cuatro atributos:

1. Control territorial
2. Monopolio de la violencia legítima
3. Capacidad de recaudación
4. Provisión de servicios públicos

---

6. El “doble carácter” del Estado

El Estado es simultáneamente:

- Una **relación social abstracta**, que organiza las interacciones.
- Un **aparato institucional**, que implementa políticas y ejerce el poder.

---

7. Modelos económico-políticos en la formación estatal latinoamericana

a) **Mercantilismo:** Estado activo en la regulación económica.
b) **Liberalismo:** mínima intervención estatal, libre mercado.
c) **Intervencionismo:** participación activa del Estado para fomentar desarrollo.

---

8. Modelos complementarios

No son excluyentes: cada modelo corresponde a distintos **momentos históricos** y contextos que **coexistieron e influyeron mutuamente**, aportando a la formación estatal.

---

9. “Precarios sistemas de dominación” en la independencia

Se caracterizaron por **inestabilidad política**, **instituciones débiles** y **control territorial limitado**, generando fragmentación y conflictos internos.

---

10. Factores que condicionaron la estructuración estatal (Furtado)

1. **Homogeneidad social y cultural**
2. **Desarrollo económico**
   Estos factores facilitaron o dificultaron la consolidación de los nuevos Estados.

---

11. Ejemplos de consolidación temprana y tardía

- **Temprana:** Argentina y Chile, con mayor homogeneidad y desarrollo.

- **Tardía:** Bolivia y Perú, afectados por diversidad étnica y conflictos.

---

12. Cuestiones centrales a mediados del siglo XIX

1. **Organización territorial**
2. **Integración económica**
   Para las élites económicas, superar restricciones era esencial para el desarrollo.

---

13. Institucionalización del "orden"

Implica establecer **marcos normativos y políticos estables**, enfrentando desorden derivado de conflictos internos, desigualdad y fragmentación social.

---

14. "Progreso" como corolario del "orden"

El "progreso" dependía de la **existencia previa de orden político**; la estabilidad se veía como condición necesaria para el desarrollo económico y social.

---

15. Relación contradictoria entre "orden" y "progreso"

La búsqueda de orden priorizó la **estabilidad política**, muchas veces mediante **represión social**, lo que dificultó simultáneamente el desarrollo y la legitimación estatal.

---

16. Aparatos desarrollados durante la etapa formativa

Se consolidaron **estructuras burocráticas y fuerzas de seguridad**, reflejando la cristalización institucional y la centralización del poder estatal.

---

17. Mercados financieros europeos y "viabilización estatal"

El acceso a **empréstitos externos** permitió **financiar el crecimiento estatal**, expandiendo burocracias e infraestructura.

---

18. Reemergencia de "orden" y "progreso"

En la etapa de consolidación, reaparecieron bajo nuevos rótulos: **"desarrollo"** y **"modernización"**, vinculados a infraestructura, educación y expansión económica.

---

19. Ventajas del enfoque de "cuestiones agendadas"

Permite analizar la **acción estatal en contextos específicos**, atendiendo a prioridades reales de cada época, frente a explicaciones funcionalistas más generales.

---

20. Tres rasgos comunes en la evolución del aparato estatal latinoamericano

a) **Centralización del poder político**
b) **Fragilidad institucional**
c) **Tensión entre desarrollo y estabilidad**

---

21. Conclusiones principales de Oszlak

La formación estatal en América Latina fue **compleja y heterogénea**, moldeada por factores económicos, sociales y políticos. Destaca la necesidad de comprender **las particularidades nacionales** y la interacción entre modelos históricos, instituciones y relaciones de poder.
